沪昆铁路（杭州南至萧山段）抬升改建工程施工演示动画制作合同

甲　方：中铁二十四局集团有限公司

乙　方：浙江兴土桥梁临时钢结构设计咨询有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沪昆铁路（杭州南至萧山段）抬升改建工程施工演示动画制作任务协商一致，订立合同条款如下：

一. 服务内容

1. 甲方委托乙方制作完成本项目“沪昆铁路（杭州南至萧山段）抬升改建工程施工演示动画”，以下简称“演示动画”。

2. 动画要求：

2.1 动画名称：沪昆铁路（杭州南至萧山段）抬升改建工程施工演示动画

2.2 数量及片长：30 分钟动画分多部

2.3 规格：输出视频格式 PAL 制 1920×1080，国语男声配音。

二. 费用及制作周期

1. 费用：合同片长为 30 分钟，制作费含税金额合计为**￥330000 元**（人民币大写：叁拾叁万元整）（不含税金额：**326732.67 元**，税额：**3267.33** 元）。片长如果超过或不足 30 分钟，超出或不足部分按照 183.3 元/秒另外计费。

2. 周期：乙方在甲方确认脚本后 30 个工作日内完成动画样片制作。

三. 付款方式

1. 合同签订后乙方根据双方确认的脚本在约定的制作周期内完成动画样片，并提交给甲方审核，甲方收到样片后 30 日内，向乙方支付 60%进度款。如样片审核不通过，甲方需在 3 日内将修改意见反馈给乙方，如审核通过，乙方制作成片通过指定邮箱发送给甲方。甲方收到成片后 15 日内，向乙方一次性支付剩余费用（总费用发生变化时，剩余费用相应调整）。

2. 甲方每次支付款项前，乙方需同期提供等额税率为 1%的增值税专用发票给甲方，双方确认税务信息如下：

单位信息项目	甲方	乙方
单位名称	中铁二十四局集团有限公司	浙江兴土桥梁临时钢结构设计咨询有限公司
纳税人识别码	913100001322024481	91330401592855968G
注册地址	上海市会文路 2 号	浙江省嘉兴市秀洲区新城街道成秀路 251 号 501 室
注册电话	021-55930775	0573-83972663
开户银行	中国建设银行上海第六支行	嘉兴银行秀洲支行
银行账户	31001519300050001804	802101201900011323

上述信息如发生变化，应及时书面通知对方，否则由责任方承担不利后果及责任。

四. 双方的权利义务

1. 甲方的权利义务

1.1 甲方应向乙方提供动画的构思及要求，并提供乙方完成本项目所需的相关基本工程资料，保证提供资料的正确性和完整性。

1.2 甲方应对双方达成一致的脚本进行签字确认，动画制作过程中，甲方有权提出项目变更要求。

1.3 乙方向甲方交付动画样片后，甲方需在 3 日内将修改意见反馈给乙方，如样片审核通过，甲方应及时确认。

1.4 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付服务费，如未按期支付乙方有权对提交成果资料的时间进行顺延。如逾期超过 10 天以上的，乙方有权停止下一阶段工作。

2. 乙方的权利义务

2.1 乙方应按合同规定的时间、内容及质量向甲方交付动画及拍摄内容（拍摄的原始素材），并对制作的内容及质量负责。

2.2 乙方应按照甲方的审核意见对样片进行修订，对所提交的各阶段合同项目成果中出现的遗漏或错误进行修改或补充。

2.3 乙方保证提交给甲方的设计文件及合同项目成果（包括但不限于动画）不侵犯任何第三方的合法权益，否则乙方应承担一切责任。

2.4 乙方应对甲方提供的相关基础资料承担保密责任，不得向第三方泄露、转让，保密责任持续有效，不因本合同的变更、解除、终止而解除。

2.5 由于乙方原因造成项目成果不能按时交付，甲方有权要求乙方在规定时间内予以完成，并要求乙方每逾期一天支付合同金额 5‰的逾期违约金，如规定时间内乙方仍未能按期完成，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿，但赔偿金额不大于合同额的 20%。

五. 知识产权

1. 甲方持有成品文件和甲方提供的素材的版权，对片中所有内容负责，凡由此引起的版权、著作权、肖像权、专利权等方面及附带的经济和法律责任，由甲方承担。

2. 乙方持有制作过程文件版权，乙方有权将本成品作为乙方的案例展示。甲方付清本合同全部价款前，乙方保留本合同项下的成品文件版权。

六. 合同项目变更

1. 合同履行期间，甲方提出对合同项目进行修改或变更时，乙方应予以积极配合。
2. 动画在制作过程中甲方要求在原来确认的脚本上作出变更的，按照双方重新确认的修改方案再继续进行，成品交付时间应按照工作量的增加相应顺延；如脚本变更内容超过 30%及以上时，相应增加的费用由甲方承担，必要时双方应另行签定补充协议，并作为本合同的组成部分。

七. 合同的生效与终止

1. 本合同自双方盖章和法定代表人或授权代表签字之日起生效。
2. 本合同一式四份，甲方执两份、乙方执两份，具有同等法律效力。
3. 双方履行完合同规定的条款，合同即终止。

八. 其他

1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同。
2. 有关合同及双方来往的电子邮件、传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。双方传发资料的邮箱分别为：

甲方：1743155149@qq.com

乙方：xtqlsj@126.com

3. 在合同执行过程中双方发生纠纷，应凭着相互体谅的原则友好协商解决，协商未果可向工程所地有管辖权的人民法院进行起诉。

甲方（盖章）：中铁二十四局集团有限公司

法定代表人或委托代理人：

单位地址：

传　　真：

签定日期：　　年　　月　　日

乙方（盖章）：浙江兴土桥梁临时钢结构设计咨询有限公司

法定代表人或委托代理人：

单位地址：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道成秀路 251 号

传　　真：0573-83972668

签定日期：　　年　　月　　日